

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,

questa informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 [di seguito "GDPR"] recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Races Finance s.r.l. con sede legale in Napoli, Via Ferrante Imbarato n.190, C.F. e P.IVA 10282211001, e-mail: contatti@races.it e pec: racesfinance@legalmail.it.
I Responsabili del trattamento sono i collaboratori della Races Finance s.r.l. regolarmente iscritti all'interno dell'elenco O.A.M. (www.organismo-am.it).

Ai sensi degli artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento ha nominato un DPO il cui nominativo e riferimento è disponibile presso la sede di Races Finance s.r.l.

2. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali comunicati direttamente dal cliente al Titolare del trattamento, in occasione della fase di contatto e/o istruttoria preliminare, sono trattati per le seguenti finalità:

2.1 Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento quale:

- Per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dai servizi di mediazione creditizia da Lei richiesti o dai rapporti con Lei in essere;
- Per fornire agli istituti di credito, banche, intermediari finanziari e compagnie o broker assicurativi le informazioni necessarie all'elaborazione di una proposta di finanziamento da Lei richiesta;
- Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità [ad esempio in materia di antiriciclaggio];
- Per esercitare i diritti del Titolare in tema di difesa in giudizio.

Le basi giuridiche dei trattamenti sopra indicati sono identificate nell'art. 6, paragrafo 1, lett. b) e c) del GDPR.

Il conferimento dei dati personali di cui ai punti a) e b) non è obbligatorio, ma il rifiuto nel fornirli può comportare l'impossibilità di dar corso ai servizi di mediazione richiesti; mentre per i punti c) e d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il rifiuto nel fornirli impedirebbe l'instaurazione del contratto di mediazione.

2.2 Finalità di marketing e Customer Satisfaction:

- InviarLe via mail, posta e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali promozione e vendita di prodotti e servizi di soggetti terzi [ad esempio banche e/o intermediari finanziari];
- Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali. La base giuridica per i trattamenti sopra indicati è identificata nell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR, ossia nell'espressione del consenso da parte dell'interessato.

Il conferimento dei dati necessari a tale finalità è facoltativo ed il rifiuto di fornirli comporta solo l'impossibilità di tenere aggiornato l'interessato circa eventuali promozioni o servizi offerti dalla società.

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del titolare. I suoi dati personali potranno essere sottoposti sia a trattamento cartaceo che elettronico nel rispetto, in ogni caso, di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati:

- Per le finalità connesse all'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale i tempi di conservazione sono fissati in 10 anni.
- Per le finalità di marketing saranno conservati per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla data di conferimento del dato.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 GDPR e nello specifico:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- Ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali: delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del GDPR; degli estremi identificativi dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- Ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- Opporsi, in tutto od in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati previsti ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazioni commerciali.

Ove applicabili, Lei ha anche i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR ossia: diritto di Rettifica, diritto all'Oblio, diritto di Limitazione di trattamento, diritto alla Portabilità dei dati, diritto di Opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante.

6. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti di cui all'art.7 del Codice Privacy, nonché dell'art.15 del Regolamento, il cliente potrà:

- Inviare una raccomandata A/R indirizzata a Races Finance s.r.l. - via Ferrante Imbarato, 190 80146, Napoli;
- Una e-mail al DPO all'indirizzo: privacy@races.it;
- Una P.E.C. all'indirizzo: racesfinance@legalmail.it

Sulla base di quanto sopra Lei può esprimere il consenso, per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, selezionando la relativa casella ed apponendo la Sua firma in calce alla dichiarazione di seguito riportata.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIo Sottoscritto/a (cognome e nome) .. Codice Fiscale ...

- Acconsento che i miei dati, per loro natura necessari al fine della conclusione del contratto con la Vostra società, siano da Voi trattati per tale finalità prendendo atto che il mancato consenso non consente la conclusione del contratto stesso e che la base legale del trattamento dei dati ordinari che mi riguardano [anagrafici, fiscali o di corrispondenza] restano comunque legati alla base legale di trattamento rappresentata dall'obbligo di legge o dalla base contrattuale.
Laddove il trattamento non sia già considerato lecito in base alle disposizioni del regolamento, presto il mio consenso a che trattiate, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, i seguenti dati che mi riguardano: dati attinenti alla salute l'origine razziale orientamenti o pensiero politico sindacale ovvero sentenze penali di condanna.
- Acconsento a che i miei dati siano trasferiti a terzi soggetti nell'ambito delle finalità individuate per il trattamento. In particolare, possono venir trasferiti presso professionisti gestori di servizi di cloud, di posta elettronica anche certificata, anche allo scopo di adempiere ad obblighi derivanti da adempimenti di legge quali tenuta contabilità, servizi inerenti alle responsabilità quale datori di lavoro, servizi legali.
- Acconsento al trattamento del mio documento di identità, codice fiscale, luogo e data di nascita: in mancanza di tale consenso Races Finance S.r.l. non potrà dare corso all'incarico, (il mancato consenso o la revoca del consenso rende impossibile la fruizione dei servizi).

- Presto il mio consenso alla promozione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi del Titolare del trattamento (tramite newsletter o contatti telefonici)

☐ SI ☐ NO

- Presto il mio consenso alla promozione di prodotti e/o servizi da parte di Società del Gruppo di appartenenza del Titolare del trattamento

☐ SI ☐ NO

- Presto il mio consenso alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti o sull'attività svolta dal Titolare del trattamento

☐ SI ☐ NO

- Presto il mio consenso alla rilevazione delle preferenze della clientela anche ai fini della creazione di nuovi prodotti e/o nuovi servizi destinatari a specifiche categorie di clienti o per soddisfare esigenze persistenti.

☐ SI ☐ NO

- Presto il mio consenso alla promozione di prodotti e/o servizi da parte di Società residenti in Italia, terze parti, tramite il trasferimento dei dati personali.

☐ SI ☐ NOData Luogo Il Cliente

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti". Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio Races Finance s.r.l., sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione del Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Races Finance s.r.l. su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.races.it. Il Cliente può, altresì, asportarne copia. Il documento è suddiviso nelle sezioni che seguono e nello stesso Races Finance s.r.l. potrà essere riportata anche come "Races" o la "Società" o "mediatore/mediatore creditizio".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo VI e VI bis del T.U. Bancario (D. Lgs 385 del 01.09.1993); Delibera CIRC del 4 marzo 2003; Disposizioni Bdl sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti" approvata in data 29 luglio 2009; D. Lgs 141 del 13.08.2010; D. Lgs 72 del 21.04.2016.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI RACES FINANCE SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di Ancora s.r.l.

La società Races Finance s.r.l., ha sede legale in 80146 – Napoli alla via Ferrante Imbarato 190, telefono 0644258923, P.IVA, Codice Fiscale, 10282211001, è iscritta all'Elenco Tenuto dall' OAM al n. **M510**, iscrizione **IVASS R.U.I.** sezione **E** al n. **E000689226**, capitale sociale euro 50.000,00 i.v., P.E.C. aziendale: racesfinance@legalmail.it, email informativa: contatti@races.it, email reclami: reclami@races.it, sito web: www.races.it.

La Races Finance s.r.l. esercita l'attività di mediazione creditizia attraverso i propri collaboratori il cui elenco è consultabile tramite il sito dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori www.organismo-am.it, cliccando nell'apposita sezione elenco, alla voce "dipendenti e collaboratori".

CARATTERISTICHE, RISCHI TIPICI E LIMITAZIONI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, svolto in via esclusiva, dell'attività prevista dall'art. 128 sexies del D. Lgs. 385/1993, come modificato dal D.lgs. 13 agosto 2010 n.141 e successive modificazioni e integrazioni, consistente nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche e intermediari previsti dal titolo V del medesimo D. Lgs. 385/1993, con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287). Il mediatore creditizio può svolgere attività connesse, strumentali e compatibili alla principale. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti ad apposito elenco tenuto e aggiornato dall'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) previsto dall'art. 128 – undecies del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385). La mancata iscrizione in tale elenco e l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia costituisce illecito sanzionato ai sensi dell'art. 140 – bis del TUB (abusivo esercizio dell'attività). La mediazione creditizia presuppone l'assenza di qualsivoglia rapporto di dipendenza, subordinazione o parasubordinazione, sotto qualsiasi forma, tra il soggetto che esercita professionalmente l'attività di mediazione creditizia, da un lato, e l'istituto di credito e/o l'intermediario finanziario e il potenziale Cliente, dall'altro lato. Il mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della eventuale concessione di finanziamenti, senza che tale attività possa: (i) estrinsecarsi in una garanzia da parte del mediatore creditizio circa l'effettiva disponibilità dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario a concedere il finanziamento al potenziale cliente; (ii) creare un affidamento in capo al potenziale cliente circa l'effettiva erogazione del finanziamento, posto che ogni valutazione e/o approfondimento – anche di merito creditizio – è caso per caso, demandata ai competenti organi dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario e non al mediatore creditizio.

La mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dal potenziale Cliente (previa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/GDPR 2016/679) e trasmissione di tali richieste agli istituti bancari e/o agli intermediari finanziari: a) "in convenzione" sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tal caso, al cliente viene consegnato, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti e ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; b) "fuori convenzione" con banche e intermediari finanziari con cui sono state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del cliente da parte delle banche ed intermediari. In tal caso il mediatore è tenuto a consegnare il foglio informativo relativo ai prodotti e servizi offerti, e, se prevista, la Guida.

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario. Può pertanto verificarsi la condizione che il mediatore creditizio non trovi una Banca o un Intermediario Finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto dal Cliente.

BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI CON CUI RACES FINANCE SRL OPERA IN CONVENZIONE

IBL Banca S.p.A.	Figenpa S.p.A.	Banca Progetto S.p.A.	Banca Sistema S.p.A.	ViviBanca S.p.A.
B.N.T. S.p.A.	Fincontinuo S.p.A.	Fucino Finance S.p.A.	Compass Banca S.p.A.	B.N.L. S.p.A.
PerMicro S.p.A.	Younited SA	Agos Ducato S.p.A.	Mediobanca Premier S.p.A.	Confeserfidi Soc. Cons. Arl
Banca CF+	Guber Banca S.p.A.	Banca Ifis S.p.A.	Clessidra Factoring S.p.A.	Fidimed S.c.p.A.
Fidit S.c.p.A.	Illimity Bank S.p.A.	M.D.I. S.p.A.	Mikro Kapital	-----

La Races Finance s.r.l. potrà comunque operare anche come mediatore creditizio "non convenzionato".

COMPENSI DI MEDIAZIONE

L'Attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso; l'eventuale compenso a carico del Cliente è concordato tra mediatore creditizio ed il Cliente esclusivamente in forma scritta attraverso il contratto di mediazione creditizia riportante le condizioni economiche del servizio offerto. Il mediatore creditizio potrà ricevere in aggiunta al compenso da parte del Cliente, un ulteriore importo a titolo di commissione provvisoria da parte della Banca o Intermediario Finanziario per l'attività svolta.

Nel prospetto che segue, si riportano i compensi spettanti a Races Finance s.r.l. per i servizi e l'attività svolta a seguito della delibera di approvazione da parte della Banca o dall'Intermediario Finanziario del finanziamento richiesto posti a carico del Cliente:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO
Mutuo ipotecario a consumatore	5,00% calcolato sull'importo del finanziamento.
Prestito personale	Remunerazione del mediatore da parte dell'istituto finanziatore con inclusione nel TAEG
Cessione del quinto e delegazione di pagamento	12,50% calcolato su capitale "lordo mutuato". Tale provvigione sarà versata direttamente dall'istituto finanziatore alla Società e sarà ricompresa nel calcolo del TEG/TAEG/ISC riportato nella modulistica contrattuale dell'istituto finanziatore.
Anticipazione Trattamento di Fine Servizio	fino al 5% sul netto ricavo o fino al 40% del monte interessi in funzione della Banca Erogante.
Intermediazione assicurativa	Nessun Compenso.
Mutui alle Imprese	5% calcolato sull'importo del finanziamento.

Races Finance s.r.l. informa che, al momento della presente comunicazione, non è in grado di indicare l'importo di eventuali commissioni o altre spese che la Banca o l'Intermediario Finanziario dovranno versare a favore del mediatore creditizio per l'attività svolta in quanto esse non risultano al momento note. In ogni caso, in relazione ai contratti di credito ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1 lett. g) del TUB, l'importo effettivo delle eventuali commissioni e spese riconosciute a Races Finance s.r.l. dalla singola Banca o Intermediario Finanziario sarà comunicata al potenziale cliente in una fase successiva nel modulo denominato **"Prospetto Informativo Europeo Standardizzato"** (PIES) che sarà rilasciato al potenziale Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Il Mediatore, dunque, potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare, fornisce al Cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore ex art. 120 decies, 2° comma del D. Lgs 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche. Tali informazioni possono essere richieste a Races Finance s.r.l. anche agli indirizzi di intestazione.

SPESE

Non sono previsti oneri, commissioni o spese aggiuntive a carico del Cliente oltre a quanto previsto nel presente Foglio Informativo. Rimangono a carico del Cliente le spese di istruttoria del finanziamento, nonché bolli, visure e perizie richieste dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, oltre le eventuali le spese notarili.

SINTESI DELLE CLAUSOLE CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

FINALITÀ DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA: Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

DURATA: Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di 6 (sei) mesi decorrenti dal momento in cui il Cliente avrà ricevuto l'accettazione di Races Finance s.r.l. del contratto di mediazione creditizia sottoscritto dal Cliente. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

DIRITTI DEL CLIENTE

- Il cliente ha il diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il presente Foglio Informativo è esposto nei locali aperti al pubblico del mediatore creditizio. Nel caso in cui il mediatore si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sarà accessibile alla clientela anche dalla homepage del sito ufficiale della Races Finance (www.races.it) nella sezione "Trasparenza". La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del Cliente della copia conservata dal mediatore creditizio;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- di ricevere l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento GDPR 679/2016;
- di ricevere dal mediatore creditizio (nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all'ente erogante) prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all'operazione di finanziamento offerta dal soggetto erogante e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. In particolare, il cliente ha diritto a ricevere copia del "Foglio Informativo" relativo all'operazione di finanziamento offerta dai finanziatori, ovvero, nel caso di credito

immobiliare ai consumatori (es. mutuo ipotecario), il documento "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori". Nel caso invece in cui il prodotto offerto rientri nel "Credito ai consumatori" di cui al Titolo VI – Capo II del TUB, il cliente ha diritto a ricevere le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI – standard European Consumer Credit Information).

- Il cliente ha diritto nel caso di credito immobiliare ai consumatori di cui al Titolo VI – Capo I bis del TUB, di ricevere le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" (PIES). Il modulo è consegnato tempestivamente, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'art. 120 - undecies, comma 1 del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta;
- Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto. Il cliente ha il "diritto di ripensamento" e quindi di recedere senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del contratto dandone comunicazione a Races Finance a mezzo raccomandata A/R da inviare alla sede legale in via F. Imparato n.190 – 80146 Napoli oppure a mezzo PEC all'indirizzo: racesfinance@legalmail.it.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente ha l'obbligo di: i) consegnare tempestivamente a Races Finance s.r.l. la documentazione necessaria e comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di pre-istruttoria; ii) dichiarare di non essere in stato palese di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali; iii) comunicare e fornire dati veritieri, completi ed aggiornati manlevando e tenendo indenne Races Finance s.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata; iv) dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri Contratti di mediazione creditizia aventi a oggetto i medesimi prodotti finanziari; v) non revocare l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza o rinunciare al finanziamento già deliberato da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

Il mediatore creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede ed osservare gli ordinari obblighi di riservatezza. In particolare, il mediatore creditizio deve: ove possibile, mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto; ii) fornire un'ideale consulenza e compiere l'eventuale attività di pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto; iii) fornire al Cliente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 ed acquisire il consenso scritto sul trattamento dei Dati da parte dello stesso Cliente; iv) mettere a disposizione del Cliente tutte le informative precontrattuali proprie al momento del contatto con lo stesso e durante lo svolgimento dell'incarico, nonché tutte le informative precontrattuali della Banca o dell'Intermediario Finanziario; v) rispettare il segreto professionale; vi) provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio; vii) predisporre ed acquisire l'incarico di mediazione per iscritto.

RAPPORTI TRA IL MEDIATORE CREDITIZIO E IL CLIENTE

Il cliente prende atto che in caso di mancata approvazione della richiesta di finanziamento da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei predetti e non sarà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto.

RECLAMI

Races Finance s.r.l. ha istituito per la gestione dei reclami un apposito ufficio. Il reclamo potrà essere inviato per iscritto: mezzo raccomandata A/R a Races Finance s.r.l. – Ufficio Reclami – via F. Imparato n.190 – 80146 Napoli o via mail a: reclami@races.it, oppure via PEC a: racesfinance@legalmail.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. Nominativo/denominazione del Cliente
2. Recapito del Cliente
3. Motivazione del reclamo
4. Richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Il cliente consumatore in ogni caso **non potrà**, come stabilito dalla Comunicazione dell'OAM n.27/20, **presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario**, in quanto la Races Finance s.r.l. non figura tra i soggetti citati dall'art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), letto in combinato disposto con l'art. 115 del T.U.B. e con il Provvedimento di Banca D'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche.

Il reclamo verrà trattato entro 60 giorni dal ricevimento.

CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:

- a) rifiuto di consentire l'esecuzione dell'incarico di mediazione e violazione degli obblighi di cui al successivo punto "Obblighi del cliente richiedente";
- b) rinuncia ad accettare un finanziamento alle condizioni stabilite nell'incarico di mediazione sottoscritto.

PENALI

Nessuna penale è prevista a carico del Cliente.

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Napoli, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore.

GLOSSARIO

Cliente. Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Consumatore. Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Finanziamento. Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.

Servizi accessori. Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Il "contratto a distanza" è concluso tra il Mediatore e il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il Mediatore e il Consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del collaboratore/professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del collaboratore/professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con il Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Supporto durevole. Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.

Locale aperto al pubblico. Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art.106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art.107.

TAEG. Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del Consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

TEG. Tasso effettivo globale è il costo totale del credito a carico del Consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, con esclusione, per esplicita disposizione delle norme vigenti, delle spese per imposte e tasse e, soprattutto, del costo delle eventuali polizze.

TEGM. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

ISC. L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.

Provvigione. Compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento

OAM. Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome del collaboratore	
Indirizzo	
e-mail aziendale	
telefono	

Il Collaboratore svolge per conto di Races Finance s.r.l. attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti / Collaboratori".

Il Cliente sottoscrivendo il presente documento dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo e di averlo letto e compreso.

Data

Luogo

Il Cliente

**PROPOSTA DI CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA PER
ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO
DOCUMENTO DI SINTESI**

Oggetto del contratto	L'attività di mediazione creditizia si svolge, ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, del D.lgs. 141/2010, nel mettere in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi formula e viene esercitata anche mediante il supporto di dipendenti e/o collaboratori ai sensi dell'art. 128-novies del D.lgs. 141/2010.
Durata	Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile.
Provvigioni a favore del mediatore creditizio	Un importo variabile in ogni caso non superiore al 5% sul netto ricavo dell'operazione erogata o, in alternativa, non superiore al 40% del monte interessi in funzione della banca erogante.
Diritto di esclusiva	Non previsto
Penali	Non previste
Recesso	Il Cliente**, ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all' indirizzo indicato, ovvero inviando una PEC all'indirizzo: racesfinance@legalmail.it, oppure un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantottore successive. ** Solo qualora rivesta qualifica di "Consumatore"
Obblighi del cliente	Il Cliente è tenuto a fornire a Races Finance S.r.l. tutta la documentazione richiesta da quest'ultima in relazione all'operazione finanziaria prescelta. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate. Il cliente si impegna a consegnare a Races Finance S.r.l., tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Races Finance S.r.l. sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata.
Foro competente	Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del cliente. Tuttavia, le parti espressamente convengono che per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è competente il Foro di Napoli, con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e seguenti D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), il cliente riconosce che l'indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di Foro inderogabile per legge.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Premesso che:

- la Races Finance S.r.l. opera quale Mediatore Creditizio così come definito dall'attuale Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993) che prevede che: "è Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma";
- il Mediatore per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di credito e/o intermediari finanziari previa valutazione di ogni singola posizione nel rispetto delle disposizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza;
- il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio per la ricerca di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità;
- il Mediatore Creditizio può agire in qualità di "convenzionato" o "non convenzionato" con gli istituti di credito;
- il Mediatore garantisce al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e che risulta in possesso di adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e della potenziale Clientela nel rispetto della disciplina del settore;
- il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione precontrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali consegnata dal collaboratore del Mediatore in possesso di tutti i requisiti prescritti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
- il Cliente riconosce e prende atto che l'efficacia del presente contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di antiriciclaggio;
- il Cliente ha ricevuto e preso visione della: i) documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio); ii) documentazione in materia di informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016;

- il Cliente riconosce e prende atto che la sottoscrizione del presente contratto rappresenta una proposta e che il contratto produrrà la sua efficacia all'atto dell'accettazione da parte del Mediatore Creditizio che avverrà per iscritto anche a mezzo e-mail indicata dal Cliente stesso. Il Cliente prende altresì atto che le attività di mediazione di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.

Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto tra:

RICHIEDENTE (Cliente)

Cognome			
Nome			
Codice Fiscale			
Luogo Nascita			
Data Nascita			
Indirizzo (Via, Piazza, Numero Civico)			
Cap, Città e provincia			
Numero di telefono (Mobile o Fisso)			
Indirizzo Email			

(di seguito, il "Cliente")

e

Races Finance S.r.l., iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M510; con sede in Napoli, Via Ferrante Imparato, n. 190, codice fiscale e partita IVA 10282211001 - Capitale sociale € 50.000,00 interamente versato, in persona del legale rappresentante, di seguito il "**Mediatore Creditizio**".

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito per brevità "Contratto") e delle pattuizioni nello stesso contenute.

ART. 2 - Oggetto del Contratto

Il Cliente conferisce incarico a Races Finance di svolgere attività di mediazione creditizia in quanto interessato a ricercare un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- Tipologia: Anticipazione Trattamento Fine Servizio

- Importo richiesto €

L'attività di mediazione di cui al presente incarico sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Il Mediatore Creditizio si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato. Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio della banca e/o intermediario finanziario prescelto, nonché le eventuali spese tecniche e notarili, ove richieste.

ART. 3 - Efficacia del contratto

Al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente o le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, sono tenuti a fornire al Mediatore Creditizio i propri dati identificativi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio. Il Contratto si intenderà perfezionato nel momento in cui il Cliente avrà ricevuto l'accettazione pervenutagli dal Mediatore Creditizio.

ART. 4 - Modalità di esecuzione del contratto

Il Mediatore Creditizio svolgerà l'attività prevista nel contratto in piena indipendenza e autonomia, senza essere legata al Cliente e/o al Finanziatore da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza e rappresentanza. Il Mediatore Creditizio è autorizzato a ricercare e selezionare Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, nonché a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima, non vincolante, istruttoria al fine di valutare la possibile concessione del Finanziamento e a inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore individuato. Il Cliente prende atto che il Mediatore Creditizio, nell'esecuzione della propria attività, potrà rivolgersi a Finanziatori con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione in virtù di separati accordi ("in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a Finanziatori con i quali non intrattiene un rapporto di collaborazione, ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri a carico del Cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG ("fuori convenzione").

ART. 5 – Obblighi del Mediatore Creditizio

Nell'espletamento della sua attività il Mediatore Creditizio dovrà:

- a) Conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- b) Rispettare il segreto professionale;
- c) Compiere l'attività di istruttoria preliminare adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto;
- d) Rispettare tutte le normative di settore, avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Antiusura)
- e) Provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi ed alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle condizioni effettivamente praticate dalle banche e/o intermediari finanziari. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il finanziamento non fosse erogato, in tutto od in parte, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente né genericamente, né specificatamente le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

ART. 6 – Obblighi del Cliente

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero; a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento; la manleva si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore Creditizio, rispetto a cui unico responsabile è il Cliente. Il Cliente dichiara, ferma restando la consegna da parte sua dei documenti concernenti la situazione patrimoniale/finanziaria/reddituale e generale, conferendo la facoltà al Mediatore Creditizio di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni:

- a) di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, procedimenti in corso di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato.

Nel caso di sussistenza anche di una soltanto di dette circostanze, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione;

- b) di esonerare il Mediatore Creditizio da ogni responsabilità circa la veridicità dei documenti ad esso affidati per l'istruttoria della pratica connessa all'incarico.

Il Cliente prende atto che là dove richiesto, prima della stipula del contratto di finanziamento, potrà essere un'attività di certificazione documentale antifrode, per ogni soggetto partecipante al finanziamento da parte della società Genio Diligence S.p.A.

ART. 7 – Condizioni del Contratto

Il Contratto ha durata di 6 (sei) mesi dal momento dell'effettiva accettazione da parte del Mediatore Creditizio. Alla scadenza del termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

ART. 8 – Compensi di Mediazione

Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione svolta dal Mediatore Creditizio sarà trattenuto al momento dell'erogazione del netto ricavo del finanziamento dall'Istituto di credito mutuante. Tale importo sarà comunicato alla Banca o Intermediario Finanziario per il calcolo del TEG e del TAEG ed inserito nei prospetti standardizzati. Il compenso provvigionale potrà essere determinato solo successivamente, sulla base del prodotto e della Banca o Intermediario Finanziario prescelto per l'erogazione del finanziamento. Tale circostanza comporta l'impossibilità nella fase iniziale, nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione, di identificare precisamente l'importo del compenso riconosciuto al Mediatore Creditizio.

In ogni caso, l'importo massimo corrisposto al Mediatore Creditizio non potrà superare il 5% del netto ricavo della somma erogata o, in alternativa, il 40% del monte interessi, determinato dalla Banca o Intermediario Finanziario. Nessun ulteriore importo a titolo di provvigione può essere richiesto dal Mediatore Creditizio al Cliente.

L'importo puntuale **sarà concordato tra le parti**, nel limite massimo di cui al presente articolo, nel momento della scelta, da parte del Cliente, del finanziamento richiesto e **sarà riportato nella documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta dalla Banca o Intermediario Finanziario**.

La medesima provvigione sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle inizialmente convenute e riportate nel presente contratto di mediazione creditizia oppure avrà rinunciato senza alcuna giustificazione all'accettazione del finanziamento in questione. Solo in questa ipotesi la provvigione sarà corrisposta direttamente dal Cliente.

Il Cliente prende altresì atto che il compenso di mediazione matura interamente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento e che conseguentemente la liquidazione della somma sarà effettuata direttamente al Mediatore Creditizio dalla Banca o Intermediario Finanziario.

Le parti si danno atto che l'eventuale corrispettivo da corrispondere è dovuto esclusivamente a Races Finance s.r.l. Pertanto, il Cliente non deve nessun altro compenso, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di Races Finance s.r.l.

ART. 9 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio

- a) Il Cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche e intermediari finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
- b) Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.

ART. 10 – Clausola risolutiva espressa

Il Cliente potrà ritenere risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui il Mediatore Creditizio si renda inadempiente ad una delle obbligazioni previste dall'art. 5 del presente contratto. Il Mediatore Creditizio potrà ritenere risolto di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente alle obbligazioni previste dall'Art. 6 del presente contratto, oppure nel caso in cui il Cliente subisca azioni e procedimenti che ne modifichino i requisiti reddituali e patrimoniali e che pregiudichino o anche solo limitino la possibilità di ottenere il finanziamento.

ART. 11 - Diritto di recesso

Il Cliente (nel caso rivesta la qualifica di “-Consumatore” ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206) ha il diritto di recedere entro **quattordici (14) giorni** dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’ indirizzo indicato, ovvero inviando una PEC all’indirizzo: racesfinance@legalmail.it, oppure un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantottore successive.

ART. 12 – Modifiche al contratto e comunicazioni

Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto potrà farsi di comune accordo tra le Parti ma solo in forma scritta.

ART. 13 – Normativa in materia di protezione dei dati personali ed antiriciclaggio

Il Mediatore Creditizio ed i suoi dipendenti e collaboratori si impegnano a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni del Cliente di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente Contratto.

Il Cliente dichiara di aver preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/16 (GDPR) e di aver avuto conoscenza dei diritti in esso previsti a tutela dei trattamenti dei dati personali. Inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare il D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio.

ART: 14 – Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

1. Nominativo/denominazione del Cliente
2. Recapito del Cliente
3. Motivazione del reclamo
4. Richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.

Il reclamo potrà essere inviato per iscritto: mezzo raccomandata A/R a Races Finance s.r.l. – Ufficio Reclami – via F. Imparato n. 190 – 80146 Napoli o via email a:

reclami@races.it, oppure via PEC a : racesfinance@legalmail.it

Il reclamo verrà trattato entro 60 giorni dal ricevimento.

In riferimento alla Comunicazione dell’OAM n.27/20, si informa **che il Cliente non potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** poiché tra i soggetti che aderiscono a questo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori Creditizi.

ART: 15 - Foro competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del cliente. Tuttavia, le parti espressamente convengono che per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è competente il Foro di Napoli, con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e seguenti D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), il cliente riconosce che l’indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di Foro inderogabile per legge.

ART: 16 – Sottoscrizione della Proposta da parte del Cliente

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea dell’informativa Privacy, dell’Avviso contenente le principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo e della copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili e consultabili per il Cliente anche sul sito www.races.it e/o nei locali di Races Finance S.r.l. aperti al pubblico. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto, è stato informato da Races Finance S.r.l. in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non sottoscritto non impegna le Parti alla stipula dello stesso.

Races Finance S.r.l. offre al Cliente la possibilità di sottoscrivere il Contratto anche attraverso un sistema di firma digitale, gestito da Intesi Group S.p.A., provider esterno incaricato da Races Finance S.r.l. della gestione del servizio di firma digitale per cui il presente contratto potrà essere sottoscritto con queste modalità.

Luogo

Data

Firma del Cliente

Ai sensi dell’art.33 e seguenti D.lgs. n.206/05 “Codice del Consumo”, le parti dichiarano che le Clausole riportate ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sono state oggetto di attenta trattativa individuale e le approvano specificatamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Luogo

Data

Firma del Cliente

Dichiaro che la clausola all'art.15, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata ed individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.

Luogo

Data

Firma del Cliente

SPAZIO PER LA IDENTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a in qualità di incaricato di Races Finance S.r.l. dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità. L'incaricato certifica, inoltre, di aver ricevuto direttamente dal Cliente le informazioni di quest'ultimo inserite nel Contratto, compresi l'indirizzo di posta elettronica e i riferimenti telefonici nonché ha apposto le sottoscrizioni in calce al presente Contratto in mia presenza.

Data

Firma Dipendente/Collaboratore